

Protéger les savoirs des peuples autochtones

Acteurs majeurs dans la protection de la biodiversité, les peuples autochtones détiennent des ressources génétiques mais aussi des savoirs traditionnels qui intéressent les industries de l'«économie verte» : pharmacie, cosmétique, agriculture ou encore fabricants d'aliments. Ces savoirs sont aujourd'hui soumis à une logique de marché appuyée par les offices de brevets, qui soutiennent leur mise en banque.

par Clara Delpas et Pierre William Johnson, janvier 2014

Longtemps marginalisés ou intégrés de force à la «communauté internationale», les peuples autochtones ont eu du mal à faire entendre leur voix dans les discussions concernant la protection de la biodiversité. Ce n'est qu'en 1992 que l'Organisation des Nations unies (ONU) a reconnu qu'ils avaient un *«rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement, du fait de leur connaissance du milieu et de leurs pratiques traditionnelles»* (extrait du principe 22 de la déclaration de Rio).

Leurs savoirs ont parallèlement acquis une forme de reconnaissance officielle de la part de la communauté scientifique. Ainsi, le rapport de l'Evaluation des écosystèmes pour le millénaire de 2005 ⁽¹⁾ souligne leur pertinence, et la seconde partie du cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à paraître en mars 2014, sollicite explicitement leur contribution.

Le recensement des savoirs traditionnels semble répondre à un objectif louable : éviter qu'ils ne se perdent, et y puiser des ressources pour répondre à des problèmes planétaires dans des domaines aussi variés que la perte de la biodiversité, la santé, la lutte contre la désertification ou le réchauffement climatique. La création en 2010 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) d'un Institut international du savoir traditionnel (Itknet) près de Florence, en Italie, s'inscrit dans cette démarche. Au cœur de ce projet, la constitution d'une banque mondiale informatisée des savoirs traditionnels (TKWB) vise à les mettre à la disposition de la communauté scientifique. Pour autant, l'accès n'en sera pas libre : son contenu est protégé par la législation internationale sur la propriété intellectuelle et réservé aux utilisateurs habilités.

Au-delà de leur intérêt pour la résolution de problèmes planétaires, ces savoirs concernent toute une gamme de substances et de produits — fibres, colorants, conservateurs, huiles, parfums, poisons animaux ou végétaux, médicaments et semences... — susceptibles d'intéresser l'industrie, avide de protection par des brevets ou d'autres formes de droits de propriété intellectuelle (DPI).

Simultanément à la déclaration de Rio — sans pouvoir contraignant —, l'article 8j de la convention onusienne sur la diversité biologique (CDB), adoptée fin 1993, demande à chaque pays signataire de respecter, préserver et maintenir les *«connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique»*, d'en favoriser l'*«application sur une plus grande échelle»* avec l'accord et la participation de leurs dépositaires et d'encourager le *«partage équitable des avantages découlant de leur utilisation»*.

Traque des brevets abusifs

Cet article 8j reconnaît donc les connaissances traditionnelles comme des ressources valorisables économiquement. Peu après, les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (Adpic), constitutifs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) — née en 1995 —, imposent aux Etats signataires la mise en place de systèmes de protection intellectuelle de type brevet ou de type sui generis. Depuis, les organisations non gouvernementales (ONG), les pays du Sud et émergents et les communautés indigènes critiquent cet article, au motif qu'il légitime l'accès «gratuit» aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels des pays qui ne se seraient pas dotés d'une législation nationale pour en réguler l'accès.

Un groupe de travail chargé de fournir aux parties des avis sur les moyens de mettre en œuvre cet article 8j a été créé à l'occasion de la 4e conférence des parties de la CDB à Bratislava, en 1998. Au même moment, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), organisme pourtant onusien, s'alliait à l'OMC pour étendre les bénéfices des droits de propriété intellectuelle liés aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels à de *«nouveaux groupes cibles»* tels que les peuples indigènes. Or ceux-ci sont nombreux à refuser cette approche, et quittent très fréquemment les négociations faute de pouvoir se faire entendre. C'est donc surtout pour empêcher que des sociétés commerciales ne déposent des brevets abusifs (biopiraterie ou «mésappropriation», en langage onusien) que certains pays du Sud ou émergents comme l'Inde, la Chine ou le Pérou ont commencé à établir des registres nationaux informatisés.

L'Inde a été la première nation à organiser une telle mise en banque de ses savoirs traditionnels, pour la plupart consignés par écrit depuis plusieurs siècles. Elle comptait ainsi se protéger de la biopiraterie dont elle fut victime dès les années 1990 : des brevets illégitimes sur le riz basmati, le curcuma ou le margousier (*neem*), déposés par des sociétés étrangères, lui interdisaient d'en maîtriser le commerce. *«En 2001, le gouvernement a décidé de rendre accessibles ces savoirs aux offices de brevet»*, rappelle M. Vinod Kumar Gupta, directeur de la Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), en systématisant par exemple les formulations des plantes dont l'usage est lié à ces savoirs. Deux cent soixante-sept mille entrées y sont aujourd'hui accessibles aux seuls examinateurs de brevets.

L'outil informatique permet, par le simple traçage des consultations de la base par les examinateurs de brevet, de repérer les cas litigieux. La TKDL a ainsi pu obtenir l'annulation ou le retrait des brevets abusivement demandés par l'industrie pharmaceutique. La base est assurément moins coûteuse en temps et en argent que les procédures juridiques de contestation : M. Gupta rappelle ainsi qu'*«entre 1996 et 2005 le procès en biopiraterie du riz basmati a coûté 1,5 million de dollars en frais d'avocats. La TKDL a permis de traiter mille cent demandes litigieuses en dix ans, avec seulement 3 millions de dollars de salaires!»*.

Le Pérou, lui aussi, consigne depuis 2002 les savoirs de tradition exclusivement orale dans divers registres. Ces banques nationales semblent exemplaires : à New Delhi, en mars 2011, une conférence internationale de l'OMPI a même été consacrée à *«l'utilisation de la TKDL comme un modèle de protection des savoirs traditionnels»*. Cependant, les risques de piratage informatique ne sont pas inexistants : *«Plusieurs tentatives d'accès illicite bien identifiées ont déjà eu lieu»*, confie M. Gupta.

Mais qu'en est-il du statut des banques de savoirs développées auparavant à l'initiative d'ONG ou d'institutions académiques? Certaines peuvent viser au partage d'une connaissance jugée utile à tous, comme la Plant Resources of Tropical Africa (Prota), établie par une fondation néerlandaise sans but lucratif, qui donne librement accès sur Internet à l'usage de quelque sept mille plantes d'Afrique tropicale, ou encore le réseau Honey Bee, en Inde, qui recense depuis le début des années 1990 les savoirs locaux traditionnels et paysans et maintient une base de données de plantes médicinales. La Traditional Ecological Knowledge - Prior Art Database (TEK-PAD), base de données sur les savoirs écologiques traditionnels élaborée par l'Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS), recense pour sa part toute

la documentation en ligne tombée dans le domaine public concernant les savoirs autochtones et les utilisations d'espèces végétales.

Du fait de l'antériorité des publications, le contenu de ces bases accessibles sur Internet suffirait à s'opposer à toute mésappropriation. Mais leur nombre — plus d'une centaine, selon un recensement exhaustif de l'OMPI remontant à 2002 — en rend la consultation systématique par les examinateurs de brevets difficilement envisageable.

Une chambre forte au pôle Nord

En 2010, la CDB a abouti au protocole de Nagoya, qui fixe les modalités du partage des avantages liés à l'exploitation des ressources génétiques associées à des savoirs traditionnels. Ce protocole élargit par son article 2 la définition des ressources génétiques à tous leurs dérivés (extraits de plantes), mais amoindrit dans son article 7 la notion de « consentement préalable en connaissance de cause » des communautés autochtones et locales. Il laisse ainsi aux Etats dont celles-ci relèvent le pouvoir d'autoriser l'exploitation de ces ressources. Aujourd'hui, seuls une dizaine de pays se sont dotés de droits sui generis réglementant l'accès à ces savoirs. Faute de législation internationale, les entreprises continuent d'avoir toute latitude pour négocier avec les communautés, toute liberté pour collecter leurs savoirs et développer des produits brevetables qui s'en inspirent.

Ainsi, les laboratoires Expanscience, membres de l'Union pour le biocommerce éthique (Union for Ethical BioTrade, UEBT), un consortium privé qui précise à sa façon les obligations des entreprises face à la CDB, annoncent fièrement constituer depuis 2011 une base de données en partenariat avec des universitaires et des ethnobotanistes locaux. L'objectif affiché est de préserver les droits des communautés... ce qui ne les empêche pas d'être seuls détenteurs des brevets qu'ils déposent en s'en inspirant. Le plus récent, accordé en 2012, porte sur un soin pour la peau à l'extrait de niébé et fait référence à des usages traditionnels de la plante en Afrique pour soigner les blessures.

L'absence d'un cadre approprié vide de tout contenu l'engagement des Etats à respecter l'article 32 de la déclaration sur les droits des peuples indigènes, adoptée par l'ONU en 2007, et à mettre en place des mesures spéciales pour contrôler, développer et protéger leurs sciences, technologies et folklore — ce qui inclut ressources génétiques, semences, médecines, savoirs traditionnels sur la faune et la flore, traditions orales, etc.

Brandissant l'épouvantail de la perte de biodiversité, réelle ou redoutée, les instances onusiennes ont encouragé depuis les années 1970 la constitution de

collections naturalistes (conservatoires botaniques, collections muséales et banques de semences), tout en confiant définitivement leur gestion aux Etats signataires du protocole de Nagoya. Dès 2008, une banque mondiale de semences, la Svalbard Global Seed Vault, a été construite au pôle Nord norvégien. Y sont stockés trois millions d'échantillons, soit l'équivalent d'environ mille cinq cents banques de semences disséminées à travers le monde. Cette chambre forte mondiale est conçue pour résister à un cataclysme planétaire, mais ne restera jamais accessible qu'à ses seuls déposants-propriétaires : les membres du Global Crop Diversity Trust (fondations Gates et Rockefeller, et des industries semencières).

La dernière recommandation proposée par les Etats-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud au Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC), qui s'est réuni fin avril 2013, est la mise en place d'un portail Internet sécurisé et géré par l'OMPI unifiant toutes les banques nationales de savoirs traditionnels. Or les peuples indigènes contestent que les Etats, qui ne reconnaissent pour la plupart même pas leurs droits, soient habilités à décider du devenir de leurs connaissances.

Pour contrer les mécanismes de DPI auxquels sont soumises les semences du marché, Jack Kloppenburg, professeur de sociologie environnementale à l'université du Wisconsin, a élaboré un modèle de protection et de diffusion des ressources génétiques et des savoirs associés contenus dans les semences : la General Public License for Plant Germplasm, sur le modèle de la licence qui protège les logiciels libres dans l'informatique.

Les peuples indigènes sont cependant loin de tous souhaiter que leurs savoirs soient placés dans le domaine public. Le Caucus des peuples autochtones a ainsi déclaré lors de la dernière réunion de l'IGC : *« Le domaine public est une sorte de pompe qui, avec le temps, peut contribuer à la dépossession des ressources génétiques et autres héritages culturels qui sont le cœur de notre identité, (...) à éroder les différences et les identités culturelles. Il peut devenir un vecteur d'assimilation. »*

« Faire entrer leurs modes de gestion des connaissances dans le débat international sur les connaissances et la propriété intellectuelle reste un défi épineux », constate Daniel Robinson, professeur à l'Institut australien des études environnementales et ancien consultant à l'ONU (2). Mais d'autres mécanismes de protection sont envisageables : *« Les protocoles bioculturels communautaires [PBC] sont des pistes intéressantes »,* indique-t-il. Expérimentés avec succès au Kenya, en Colombie, en Inde, au Pakistan et en

Afrique du Sud, les PBC, financés par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et par plusieurs fondations, visent à faciliter l'expression des savoirs et leur mode de gestion. Ils leur permettent ainsi d'être échangés et de s'enrichir mutuellement, à l'opposé de la version figée de l'OMPI.

Clara Delpas

Journaliste scientifique, auteure de *Chroniques de la biopiraterie*, Omniscience, Montreuil, 2012.

Pierre William Johnson

Chercheur en économie écologique, expert auprès du Parlement européen sur le protocole de Nagoya, auteur de *Biopiraterie. Quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux?*, Charles Léopold Mayer, Paris, 2012.

- (1) Walter V. Reid, Fikret Berkes, Thomas Wilbanks et Doris Capistrano (sous la dir. de), *Bridging Scales and Knowledge Systems : Concepts and Applications in Ecosystem Assessment*, Island Press, Washington, DC, 2006. Accessible en texte intégral sur le [site](#) du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).
- (2) Daniel Robinson, « Biopiracy and the innovations of indigenous peoples and local communities », dans Peter Drahos et Susy Frankel (sous la dir. de), *Indigenous Peoples' Innovation : Intellectual Property Pathways to Development*, Australian National University, Canberra, 2012 (disponible [en ligne](#)).